

1504387-21.2021.8.26.0075

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: ISABELLA CAROLINA MIRANDA RODRIGUES

Comarca: Bertiooga

Foro: Foro de Bertiooga

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 22/06/2022

... criminal em relação ao delito de roubo descrito na denúncia. Isto porque, as declarações da vítima e das testemunhas, demonstram a autoria de tal delito por parte dos acusados.

Sobre o crime de roubo, vale colacionar a jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça: "consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bertiooga

Foro de Bertiooga

2ª Vara

Av. Anchieta, 162 / 192, Bertiooga-SP - cep 11250-039

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1504387-21.2021.8.26.0075 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504387-21.2021.8.26.0075

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria - 2271431/2021 - DEL.POL.BERTIOGA, 14991134 - DEL.POL.BERTIOGA, 2271431 - DEL.POL.BERTIOGA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VICTOR HELCIAS SANTIAGO e outro

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ISABELLA CAROLINA MIRANDA RODRIGUES

Vistos.

VICTOR HELCIAS SANTIAGO e WESLEY TIAGO FRANCISCO, qualificados nos autos, foram denunciados pelo Ministério Público, como incurso, por duas vezes, no artigo 157, §2º, incisos II (concurso de agentes) e §2ºA, inciso I (emprego de arma de fogo) do Código Penal e no artigo 15 do Estatuto do Desarmamento c/c artigo 61, inciso II, alínea "b", todos na forma do artigo 69, do Código Penal e , porque, segundo a denúncia, no dia 20 de setembro de 2021, às 17h40, na orla da praia do Indaiá, no acesso à praia 1, Jardim São Lourenço II, nesta cidade de Bertiooga, os acusados, agindo em concurso e unidade de desígnios, subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, uma corrente de ouro, uma aliança, um anel de ouro, um relógio de pulso e uma motocicleta elétrica, marca

Aima, modelo Ku Yan, vermelha, pertencentes à vítima Joana Dalva Andrade Barreto.

Presentes os pressupostos e as condições para o exercício da ação e afastadas as hipóteses de absolvição sumária (art. 397, CPP), a denúncia foi recebida. (fls. 122).

Devidamente citados (fls. 67), os acusados apresentaram resposta escrita à acusação (fl. 84/86).

Em instrução, foi tomado o depoimento das testemunhas, vítimas e, ao final, realizado o interrogatório dos acusados. Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais orais.

O Ministério Público, entendendo estarem provadas a materialidade e a autoria, requereu a condenação nos termos da denúncia.

A Defesa, por sua vez, pugnou pela improcedência do pedido condenatório.

É o relatório.
Fundamento e decido.

A pretensão punitiva estatal é procedente.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 16/19), auto de reconhecimento de pessoa (fls. 10 e 12), auto de avaliação (fls. 20) e demais provas produzidas nos autos.

A autoria delitiva é certa.

A vítima Karolayne Lis De Araujo Farias disse em solo policial que “Às 20:00, da data de ontem a declarante estava chegando à residência de seu pai, a testemunha João, com o seu carro, quando viu dois indivíduos desconhecidos na rua que estavam com a moto elétrica roubada de Joana, e lhe abordaram dizendo 'fica quieta e me passa a chave do carro'. A declarante abriu o carro e ambos os autores revistaram seu carro, e disseram que se a mesma tentasse avisar alguém iriam lhe matar. Ao final, os autores desistiram de roubar o carro de Karolayne e subtraíram sua pulseira. A declarante entrou na casa de seu genitor, João, e ao lhe contar do ocorrido João saiu de carro para tentar localizar os autores, encontrando-os a apenas duas quadras de sua residência e, ao avistarem João os autores abandonaram a moto de Joana e efetuaram dois disparos de arma de fogo na direção de João, e os autores fugiram a pé do local.” (fls. 13).

Em juízo declarou que estava chegando na casa de seu pai por volta das 19h30min com seu filho, estacionou e chamou o pai no portão. Nesse momento, foi surpreendida pelos dois criminosos, um deles com uma arma de fogo. O outro pegou a chave do seu carro, abriu o veículo e revistou tudo. Roubaram uma pulseira que estava no seu pulso, pegaram as coisas e foram embora. Ameaçaram-na, dizendo que se gritasse a matariam. Não levaram o carro, devolveram a chave, mas subtraíram a sua pulseira. Os criminosos chegaram de moto, a qual haviam roubado da praia, como ficou sabendo disso depois. Seu pai não viu o que aconteceu, mas conseguiu ir atrás dos criminosos logo em seguida. Os assaltantes chegaram a disparar na direção de seu pai. Não recuperou a pulseira. Não fez reconhecimento dos assaltantes na delegacia, pois estava com medo deles, mas foi até lá no dia seguinte, quando foram pegos roubando o mercado no bairro Indaia, pela manhã. Um dos criminosos era moreno e alto, e estava com a arma. O outro tinha mechas loiras e era mais baixo, e fez as ameaças. Não conseguiu reconhecer ninguém em juízo.

A vítima Joana Dalva Andrade Barreto disse em solo policial que “Na data de ontem, a declarante estava trafegando com a sua moto elétrica, às 17:40, na orla Praia do

Indaiá, quando foi abordada por dois indivíduos, que lhe disseram "perdeu tia". Um dos autores estava com uma arma de fogo e subtraiu as joias de Joana enquanto o outro autor subiu na moto elétrica, e disse que se a vítima não ensinasse o segredo da moto iria a matar, e após conseguir o segredo e roubar a moto ambos se evadiram do local dos fatos." (fls. 11).

Em juízo declarou que estava saindo da praia com uma motinha elétrica quando os criminosos a abordaram. Colocaram a arma em seu corpo e levaram sua moto, seu relógio, sua corrente, seus pertences. Depois acredita que foram praticar outros assaltos. Os criminosos puxaram a arma dizendo "perdeu", colocaram o revólver em sua costela e proferiram ameaças. Ensinou-os a ligar a moto após as ameaças e eles foram embora. Não recuperou nenhum pertence, apenas a moto. Não conhecia a vítima Karolayne. Fez o reconhecimento dos criminosos na delegacia. ambos estavam de capuz no dia dos fatos. Em juízo reconheceu apenas o réu VICTOR.

A testemunha João Batista Silva Farias disse em juízo que estava tomando banho e dois rapazes apareceram numa moto elétrica e assaltaram sua filha. Seu filho então o chamou. Em seguida, saiu de casa e foi atrás dos assaltantes em seu carro. Após 500 metros, seu filho avistou os criminosos, que chegaram a efetuar dois disparos em sua direção. Então, jogaram a moto e saíram fugidos por área de mata. Acionaram a polícia e conseguiram resgatar a moto da outra vítima. Um dos assaltantes era moreno mais alto e estava com a arma de fogo. Em juízo reconheceu o réu WESLEY.

Em seu interrogatório policial, o réu VICTOR HELCIAS SANTIAGO fez uso do direito constitucional ao silêncio.

Em juízo, o acusado negou os fatos. disse que não possui envolvimento com os crimes imputados e não sabe por que está sendo acusado indevidamente.

Em seu interrogatório policial, o réu WESLEY TIAGO FRANCISCO fez uso do direito constitucional ao silêncio.

Em juízo o acusado negou os fatos. Disse que não possui envolvimento com o crime imputado e que um policial de nome Augusto coagiu as vítimas por celular a dizerem que o reconheciam em delegacia. O carcereiro da cidade de Mongaguá facilitou sua fuga e deixou seu número de telefone para avisar sua esposa. Um tempo depois, esse carcereiro começou a tentar extorqui-lo, querendo dinheiro, dizendo que ia matá-lo. Não se recorda o nome dele.

Como se vê, a prova produzida nos autos é suficiente para sustentar uma condenação criminal em relação ao delito de roubo descrito na denúncia. Isto porque, as declarações da vítima e das testemunhas, demonstram a autoria de tal delito por parte dos acusados.

Sobre o crime de roubo, vale colacionar a jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça: "consume-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada", nos exatos termos do enunciado da Súmula nº 582.

Nota-se que as vítimas sofreram grave ameaça, vez que os acusados, conforme o relato das ofendidas, estavam com uma arma de fogo, violência que tipifica o crime de roubo. Ressalte-se que a jurisprudência é pacífica no sentido de que a palavra da vítima é elemento hábil a comprovar a violência, sendo desnecessária a apreensão da arma de fogo.

ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA PARA A COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER

EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. ORDEMDENEGADA. (HC 96099, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em 19/02/2009, DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL- 02363-03 PP-00498).

EMBARGOS INFRINGENTES EMAPELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 157, §2º, I, DO CP. DECLARAÇÃO DA VÍTIMA APTA A COMPROVAR A UTILIZAÇÃO DA ARMA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDO. Para configuração da majorante do art. 157, § 2º, I, do Código Penal, é desnecessária a apreensão ou a perícia da arma de fogo quando outros elementos evidenciam a utilização do artefato na consumação do roubo, como é o caso da prova testemunhal. Se a pena base foi indevidamente exacerbada, deve ser reduzida ao mínimo previsto. (TJMS; EI-ACr-Recl 2010.024859-1/0001-00; Dourados; Seção Criminal; Relª Desª Marilza Lúcia Fortes; DJEMS 09/05/2011; Pág. 35).

Ademais, a vítima Joana Dalva Andrade Barreto reconheceu o réu VICTOR em juízo, apontando-o, acima de dúvida, como um dos criminosos responsáveis pelo roubo de sua motocicleta. A testemunha João Batista Silva Farias, embora não tenha reconhecido o réu VICTOR, apontou, sem sombra de dúvidas, o réu WESLEY como um dos autores do roubo sofrido por sua filha na porta de sua casa. Apenas a vítima Karolayne Lis De Araujo Farias, o que definitivamente não serve para infirmar o reconhecimento que os demais envolvidos nos fatos prestaram em juízo, com as garantias constitucionais asseguradas.

Por outro lado, a versão exculpatória dos réus é superficial e não merece acolhimento. Ambos negam a participação nos fatos, embora tenham confessado a prática de crime em dia posterior. O réu WESLEY chegou a fantasia a história de que um agente de segurança teria facilitado sua fuga de detenção e, tempos depois, teria passado a lhe ameaçar e extorquir. Teria deixado o telefone com esse agente, mas não se recorda de seu nome. Claramente criou essa história para se furtar de sua responsabilidade penal, em legítimo exercício do direito de autodefesa, mas cuja credibilidade é inexistente.

No mais, vislumbra-se que a causa de aumento de pena prevista no inciso II do §2º do artigo 157 do Código Penal relativas ao concurso de agentes está devidamente comprovada. O relato das vítimas e da testemunha indicam com segurança que os acusados agiram em conjunto. Veja-se a jurisprudência:

“Apelação – Roubo majorado pelo concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima – Condenação – Recursos da defesa e do Ministério Público – Absolvição pretendida – Impossibilidade – Conjunto probatório apto à condenação de ambos os acusados – Desclassificação para a forma tentada – Descabimento – Crime consumado – Inversão da posse dos bens subtraídos – Pedido de afastamento da majorante do emprego de arma não apreendida – Inviabilidade – Palavra da vítima suficiente – Precedentes – Causa de aumento de pena relativa à restrição da liberdade da vítima – Manutenção – Ofendido que ficou em poder dos assaltantes além do tempo necessário à execução do crime – (...)”. (TJSP; Apelação Criminal 0002896-81.2018.8.26.0229; Relator (a): Juscelino Batista; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Monte Mor - 1ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 23/04/2021; Data de Registro: 23/04/2021 - grifei).

Vê-se que a jurisprudência consagra a palavra da vítima como elemento de amplo valor em crimes patrimoniais. No caso em comento, o relato da vítima foi corroborado pelos demais elementos de prova. Ademais, não há qualquer elemento a indicar que tivesse motivos pessoais para acusar falsamente os réus.

Outrossim, de rigor a condenação pelo crime descrito no artigo 15 da Lei nº 10.826/2003. Vítima e testemunha ouvidas em juízo, sob o crivo do contraditório, relataram que os acusados, após fugir com a motocicleta subtraída da primeira vítima, e após os atos de violência contra a segunda, efetuaram disparos em direção

ao veículo onde estava o genitor da segunda vítima e seu filho, com o evidente intuito de garantir a sua impunidade e impedir a sua abordagem posterior.

Assim, nota-se que a prova produzida nos autos é suficiente para sustentar uma condenação criminal.

Portanto, em que pese o esforço da nobre defesa, no presente caso, tenho que as provas se revelam impregnadas de elementos positivos de credibilidade suficientes para dar base à decisão condenatória.

Apurada a responsabilidade, passo a fixar a pena atendendo ao método trifásico da dosimetria.

1) Quanto ao réu VICTOR HELCIAS SANTIAGO:

A. Para o crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso II, por duas vezes:

Na primeira fase da dosimetria da pena, analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, não há valoração negativa. Ainda nesta etapa, utilizo uma das causas de aumento do crime de roubo para incrementar a reprimenda em 1/6. Assim, fixo a pena base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa.

Ressalto que a jurisprudência do C. STJ admite a utilização de uma das causas de aumento como elemento para incrementar a pena na primeira fase:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. INCREMENTO NA PRIMEIRA FASE COM BASE NO CONCURSO DE AGENTE E UTILIZAÇÃO DA OUTRA CAUSA DE AUMENTO PARA MAJORAR A PENA NA TERCEIRA FASE. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO. PRECEDENTES. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE PROPORCIONAL E FUNDAMENTADO. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DA SUA UTILIZAÇÃO NA AÇÃO CRIMINOSA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. II - Na hipótese, verifica-se que as instâncias ordinárias fixaram a pena-base do paciente acima do mínimo legal, tendo em vista que a majorante do concurso de agentes foi utilizada como circunstância judicial desfavorável (art. 157, § 2º, inciso II, Código Penal). Tal majoração, entretanto, é legítima, uma vez que a inclusão da majorante sobejante (concurso de agente) como vetorial gravosa na pena-base é prática majoritariamente admitida nesta Corte. (...)” (AgRg no HC 642.042/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 12/03/2021).

Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes. Presente a agravante da reincidência específica (fls. 118/120), razão pela qual aplico a fração de 1/6 e fixo a pena intermediária em 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa.

Na terceira fase do cálculo não há causas de diminuição. Presente a causa de aumento previstas no artigo 157, §2º-A, inciso I, portanto, aumento a pena em 1/3. Assim, fixo a pena final para o crime de roubo circunstanciado em 07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 03 (três) dias de reclusão, além de 18 (dezoito) dias-multa.

Aplicando-se as regras do concurso material de crimes, pois o acusado praticou mais de uma ação contra mais de uma vítima, em contextos distintos, fixo a pena em 15 (quinze) anos, 02 (dois) meses e 06 (seis) dias de reclusão, além de 36 (trinta e seis) dias-multa.

B. Para o crime previsto no artigo 15 da Lei nº 10.826/2003, c/c art. 61, inciso II, alínea b, do Código Penal:

Na primeira fase da dosimetria da pena, analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, não há valoração negativa. Fixo, pois, a pena base no seu mínimo legal.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes. Presente a agravante da reincidência (fls. 118/120), bem como a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea b, pois o crime foi cometido para assegurar a impunidade do crime de roubo. Aplico, pois, a fração de 1/3 e fixo a pena intermediária em 02 anos e 08 meses de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase do cálculo não há causas de diminuição ou de aumento de pena.

Aplicando-se as regras do concurso material de crimes, somando as penas do crime de disparo de arma de fogo e roubo circunstanciado, fixo a pena definitiva em 17 (dezessete) anos, 10 (dez) meses e 06 (seis) dias de reclusão, além de 47 dias-multa.

2) Quanto ao réu WESLEY TIAGO FRANCISCO:

A. Para o crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso II, por duas vezes:

Na primeira fase da dosimetria da pena, analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu ostenta maus antecedentes (fls. 121/123). Ainda nesta etapa, utilizo uma das causas de aumento do crime de roubo para incrementar a reprimenda, o que faço aplicando a fração total de 1/3. Assim, fixo a pena base em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa.

Ressalto que a jurisprudência do C. STJ admite a utilização de uma das causas de aumento como elemento para incrementar a pena na primeira fase:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. INCREMENTO NA PRIMEIRA FASE COM BASE NO CONCURSO DE AGENTE E UTILIZAÇÃO DA OUTRA CAUSA DE AUMENTO PARA MAJORAR A PENA NA TERCEIRA FASE. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO. PRECEDENTES. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE PROPORCIONAL E FUNDAMENTADO. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DA SUA UTILIZAÇÃO NA AÇÃO CRIMINOSA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. II - Na hipótese, verifica-se que as instâncias ordinárias fixaram a pena-base do paciente acima do mínimo legal, tendo em vista que a majorante do concurso de agentes foi utilizada como circunstância judicial desfavorável (art. 157, § 2º, inciso II, Código Penal). Tal majoração, entretanto, é legítima, uma vez que a inclusão da majorante sobejante (concurso de agente) como vetorial gravosa na pena-base é prática majoritariamente admitida nesta Corte. (...)” (AgRg no HC 642.042/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 12/03/2021).

Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase do cálculo não há causas de diminuição. Presente a causa de aumento previstas no artigo 157, §2º-A, inciso I, portanto, aumento a pena em 1/3. Assim, fixo a pena final para o crime de roubo circunstanciado em 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, além de 17 (dezessete) dias-multa.

Aplicando-se as regras do concurso material de crimes, pois o acusado praticou mais de uma ação contra mais de uma vítima, em contextos distintos, fixo a pena em 14 (quatorze) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 34 (trinta e quatro) dias-multa.

B. Para o crime previsto no artigo 15 da Lei nº 10.826/2003, c/c art. 61, inciso II, alínea b, do Código Penal:

Na primeira fase da dosimetria da pena, analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, verifico que o acusado ostenta maus antecedentes (fls. 121/123), razão pela qual aplico a fração de 1/6 e fixo a pena base em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes. Presente a agravante do art. 61, inciso II, alínea b, pois o crime foi cometido para assegurar a impunidade do crime de roubo, razão pela qual aplico a fração de 1/6 e fixo a pena intermediária em 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa.

Na terceira fase do cálculo não há causas de diminuição ou de aumento de pena.

Aplicando-se as regras do concurso material de crimes, somando as penas do crime de disparo de arma de fogo e roubo circunstanciado, fixo a pena definitiva em 16 (dezesesseis) anos, 11 (onze) meses e 10 dias de reclusão, além de 47 (quarenta e sete) dias-multa.

Diante da ausência de elementos que indiquem as condições econômicas dos réus, fixo cada dia-multa no mínimo legal.

Nos termos do artigo 387, § 2º do Código de Processo Penal, para o cumprimento da reprimenda, com base no artigo 33, §3º, do Código Penal, fixo o regime inicial FECHADO para o cumprimento da pena, para ambos os réus, tendo em vista o montante de pena aplicada e considerando que o réu VICTOR é reincidente e o réu WESLEY possui maus antecedentes, sendo necessária uma reprimenda mais severa.

Ausentes os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal, deixo de substituir a pena privativa de liberdade.

Ante o exposto JULGO PROCEDENTE a presente ação para CONDENAR:

- 1) o réu VICTOR HELCIAS SANTIAGO à pena de 14 (quatorze) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial FECHADO, além de 34 (trinta e quatro) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso II, por duas vezes, do Código Penal e artigo 15 da Lei nº 10/826/2003, c/ c art. 61, inciso II alínea b, na forma do artigo 69 do Código Penal.
- 2) o réu WESLEY TIAGO FRANCISCO à pena de 16 (dezesesseis) anos, 11 (onze) meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial FECHADO, além de 47 (quarenta e sete) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso II, por duas vezes, do Código Penal e artigo 15 da Lei nº 10/826/2003, c/c art. 61, inciso II alínea b, na forma do artigo 69 do Código Penal.

Presentes os pressupostos de manutenção da prisão cautelar, deve ser afastada a possibilidade de recurso em liberdade. Ademais, fixado o regime fechado para o início de cumprimento da pena privativa de liberdade, inexistente desproporcionalidade na permanência da prisão provisória. Destarte, nego o direito de os réus recorrerem em liberdade. Recomende-se ao local em que se encontrem recolhidos. Expeça-se guia de recolhimento provisória.

Deixo de estabelecer valor mínimo para a reparação do prejuízo causado às vítimas, conforme preceitua o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, em razão

da insuficiência de parâmetros para determiná-lo e por considerar que o objeto do crime foi restituído.

Após o trânsito em julgado:

I) Comunique-se à Justiça Eleitoral, para os fins do artigo 15, inciso III, da CRFB/88, bem como IIRGD.

II) Comunique-se o Juízo da Execução, para aditamento da Guia de Recolhimento, encaminhando-se as peças necessárias.

Custas ex lege.

Oportunamente, arquivem-se os autos, com as cautelas e anotações de praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Bertioga, 22 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA